

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
SỐ: 2024/HĐLĐ-FPT/041

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên;

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2024, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A - NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software)

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0101248141

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Khoa – Chức vụ: Tổng Giám đốc

BÊN B - NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên: Trần Minh Đức

Ngày sinh: 15/06/1998 | Giới tính: Nam | Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 142 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CCCD: 001098012345 | Cấp ngày: 20/03/2021 | Tại: Cục CSQLHC về TTXH

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động với các điều khoản sau:

Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và địa điểm làm việc

- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn – ký lần thứ nhất.
- Thời hạn hợp đồng: 12 (mười hai) tháng, từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 07/01/2025.
- Giai đoạn đánh giá năng lực: 02 (hai) tháng đầu tiên (từ 08/01/2024 đến 07/03/2024). Trong thời gian này, mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc mà không cần nêu lý do.
- Vị trí công tác: Lập trình viên Backend (Junior Developer).
- Phòng ban: Phòng Kỹ thuật – Khối dịch vụ Nhật Bản.
- Địa điểm làm việc chính: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Trường hợp yêu cầu công việc, Người lao động có thể được điều động làm việc tại các chi nhánh, văn phòng khác của Công ty trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Mức lương, phụ cấp và chế độ trả lương

- Mức lương cơ bản: 12.000.000 đồng/tháng (Mười hai triệu đồng).
- Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp xăng xe đi lại: 500.000 đồng/tháng.
- Trong giai đoạn đánh giá năng lực (Điều 1.3), mức thu nhập được hưởng bằng 85% tổng lương cơ bản quy định tại khoản 2.1.
- Hình thức trả lương: Chuyển khoản ngân hàng.

2.6. Kỳ trả lương: Vào ngày 10 hàng tháng. Nếu ngày 10 trùng ngày nghỉ, lương được thanh toán vào ngày làm việc liền trước.

2.7. Xét tăng lương: Định kỳ 12 tháng một lần căn cứ kết quả đánh giá hiệu suất làm việc theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

3.1. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn: Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, từ 08:00 đến 17:30, nghỉ trưa 60 phút (11:30–12:30). Tổng không quá 44 giờ/tuần.

3.2. Hỗ trợ công việc ngoài giờ hành chính: Thực hiện theo yêu cầu của dự án, không vượt quá 40 giờ/tháng và 200 giờ/năm. Phụ cấp làm thêm được tính theo quy định pháp luật hiện hành.

3.3. Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm có hưởng lương đầy đủ. Cộng dồn không quá 1,5 lần số ngày phép năm chưa sử dụng.

3.4. Nghỉ lễ, tết: Theo quy định của Nhà nước. Nếu ngày lễ trùng ngày nghỉ tuần, được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 4. Chế độ bảo hiểm và phúc lợi

4.1. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho Người lao động theo tỷ lệ quy định tại pháp luật hiện hành.

4.2. Người lao động đóng góp phần trách nhiệm bảo hiểm theo tỷ lệ quy định của pháp luật, được khấu trừ trực tiếp vào lương hàng tháng.

4.3. Ngoài ra, Công ty cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe PVI cho Người lao động sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá năng lực.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Người lao động

5.1. Quyền của Người lao động:

- Được nhận lương, phụ cấp đầy đủ và đúng hạn theo Điều 2.
- Được hưởng chế độ nghỉ ngơi, bảo hiểm và các phúc lợi theo hợp đồng và quy định của pháp luật.
- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bồi trợ kỹ năng do Công ty tổ chức.
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của Người lao động:

- Thực hiện công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và chất lượng cao nhất.
- Tuân thủ nội quy, quy chế, quy định bảo mật thông tin và văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
- Không tiết lộ thông tin khách hàng, bí quyết công nghệ và dữ liệu kinh doanh ra bên ngoài trong và sau thời hạn hợp đồng 12 tháng.
- Hoàn trả phí đào tạo do Công ty chi trả nếu tự nguyện chấm dứt hợp đồng trong vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn thành khóa học.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng lao động

6.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hoặc theo các trường hợp quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019.

6.2. Trường hợp Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải thông báo trước ít nhất 30 ngày (hợp đồng xác định thời hạn).

6.3. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều khoản pháp luật quy định và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Người lao động.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1. Mọi tranh chấp được ưu tiên giải quyết qua thương lượng; nếu không đạt thỏa thuận, giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

7.2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LAO ĐỘNG**(Ký, ghi rõ họ tên)****Trần Minh Đức****NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG****(Ký tên, đóng dấu)****Nguyễn Văn Khoa**